

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 chaouel 1441 – 16 juin 2020

163^{ème} année

N° 56

Sommaire

Lois

Loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KfW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II 1279

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2020-59 du 15 juin 2020, portant ratification du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KfW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II 1280

Présidence du Gouvernement

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à la Présidence du Gouvernement 1280

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 200, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration à la Présidence du Gouvernement	1281
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil à la Présidence du Gouvernement	1282
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'Agence Tunis Afrique presse	1283
Ministère de la Justice	
Arrêté de la ministre de la justice du 16 juin 2020, portant délégation de signature	1283
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un chef de service	1283
Ministère de la Santé	
Arrêté du ministre de la santé du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques	1284
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime et des Ressources Hydrauliques	
Tableau d'emplois fonctionnels	1289
Ministère de l'Energie, des Mines et de la Transition Energétique	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Société Tunisienne de l'électricité et du gaz	1289
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie	1289
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un inspecteur général du travail	1289
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret gouvernemental n° 2020-364 du 11 juin 2020 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid et Sbitla)	1290
Décret gouvernemental n° 2020-365 du 11 juin 2020 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'El Médina et La Marsa)	1292
Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination de chefs de services	1293
Ministère des Affaires de la Jeunesse et des sports	
Nomination de directeurs	1293
Nomination de sous-directeurs	1294
Nomination d'un gestionnaire en chef de documents et d'archives	1294

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2020-13 du 2 juin 2020	1295
--	------

Lois

Loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II. ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) d'un montant de cent millions (100.000.000) d'Euros pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 juin 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 juin 2020.

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-59 du 15 juin 2020, portant ratification du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II,

Vu le contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018, entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II,

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le contrat de prêt, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 juin 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à la Présidence du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 octobre 2019, modifiant l'arrêté en date du 13 novembre 2012 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.

Arrête :

Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique du corps technique commun des administrations publiques est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration à la Présidence du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,

Vu l'arrêté du premier ministre du 28 juin 2011, modifiant l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.

Arrête :

Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil à la Présidence du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020.

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 octobre 2019 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.

Arrête :

Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020.

Madame Mouna Mtibaa est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'Agence Tunis Afrique Presse.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 16 juin 2020, portant délégation de signature.

La ministre de la justice,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère de la justice,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-232 du 8 mars 2019, chargeant Monsieur Zied Khedhir, administrateur général, des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice à Gafsa,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Zied Khedhir, administrateur général, directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice à Gafsa, une délégation de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 16 juin 2020.

La ministre de la justice

Thouraya Jeribi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai 2020.

Monsieur Abdelkerim Kraiem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrêté du ministre de la santé du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination, ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 17 février 1987, fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément pour l'octroi d'une licence d'exploitation des établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété par l'arrêté du 11 novembre 2009,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession, tel que complété par l'arrêté du 24 août 2017,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, tel que modifié et complété par l'arrêté du 1 juin 2015,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques, en vue de l'autorisation de mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 24 novembre 2010,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008, fixant les modalités de la substitution.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :

- **La Bioéquivalence** : La forte similitude de la biodisponibilité de deux produits pharmaceutiques de formes pharmaceutiques équivalentes provenant de la même dose molaire et qui sont peu susceptibles de produire des différences cliniques significatives en ce qui concerne les effets thérapeutiques, les effets indésirables ou les deux à la fois.

- **La Biodisponibilité** : La fraction de dose d'un médicament qui arrive dans la circulation générale sanguine ainsi que la vitesse avec laquelle elle y arrive. Elle est étudiée in vivo.

- **La dispense des études de bioéquivalence** : Un processus réglementaire d'approbation des médicaments lorsque le dossier est approuvé sur la base de preuves d'équivalence autres que les études d'équivalence in vivo.

- **Le système de classification biopharmaceutique** : Un cadre scientifique de classification des substances actives en fonction de leur solubilité aqueuse et de leur perméabilité intestinale. Lorsqu'il est combiné avec la dissolution du produit pharmaceutique et l'examen critique des excipients du produit pharmaceutique, il permet la dispense des études de bioéquivalence en prenant en compte les principaux facteurs qui régissent le taux et le degré d'absorption de la substance active des formes orales solides à libération immédiate : la composition en excipient, la dissolution, la solubilité et la perméabilité intestinale.

Art. 3 - Sont dispensés ou éligibles à la dispense des études de bioéquivalence, les médicaments répondant aux critères scientifiques dans les cas prévus à l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 4 - Les critères d'éligibilité à la dispense de démonstration de la bioéquivalence fondée sur le système de classification biopharmaceutique sont fixés conformément à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 5 - Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique présentée comme générique d'une spécialité de référence, à l'exception des cas visés au premier paragraphe de l'annexe I jointe au présent arrêté, doit comporter, parmi les pièces constituant le dossier de la demande d'autorisation de mise sur le marché, une ou des études de bioéquivalence ou une demande de dispense desdites études.

L'étude de la demande d'autorisation de mise sur le marché s'effectue conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 et l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisés. L'autorisation n'est octroyée qu'après l'évaluation et l'approbation des études de bioéquivalence par l'autorité compétente du ministère de la santé et, le cas échéant, après une visite d'inspection du centre de bioéquivalence concerné, par les services d'inspection pharmaceutique et d'inspection médicale et en participation d'experts dans le domaine de la bioéquivalence exerçant aux structures publiques relevant du ministère de la santé.

Art. 6 - Pour les demandes déposées avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne et n'ayant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché, ladite autorisation peut, à titre exceptionnel, leur être accordée, après examen du dossier conformément à la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisé, malgré l'absence d'étude de bioéquivalence. Toutefois, le titulaire de ladite autorisation est tenu de fournir, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet 2021, l'étude de bioéquivalence dûment validée. A défaut de présentation de l'étude demandée dans le délai fixé, il est procédé à une mise en demeure adressée de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en lui accordant un délai de quatre vingt dix (90) jours pour la régularisation de la situation. Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraîne le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Les dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux demandes portant sur les médicaments:

- à libération prolongée,
- à marge thérapeutique étroite,
- ayant un effet immunosuppresseur,
- correspondant à un premier générique d'une spécialité et aux génériques qui le suivent.

Art. 7 - Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2020.

Le ministre de la santé

Abdellatif El Mekki

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Annexe I

Les médicaments dispensés ou éligibles à la dispense des études de bioéquivalence

1) Sont dispensés des études de bioéquivalence, les médicaments répondant aux critères scientifiques suivants :

a) Les préparations parentérales sous forme de solutions aqueuses contenant la même substance active à la même concentration que le médicament de référence et avec les mêmes excipients ou des excipients similaires et à des concentrations comparables à celles du médicament de référence.

Les mêmes principes sont applicables pour les solutions huileuses parentérales dans le cas où le même véhicule huileux est utilisé.

b) Les solutions à usage oral (tels que les sirops, les solutions alcooliques ou les teintures), contenant la substance active à la même concentration que le médicament de référence, ainsi que les mêmes excipients à des concentrations comparables.

c) Les médicaments sous forme de poudres pour solutions à reconstituer et dont la solution qui en résulte répond au critère a) ou b) ci-dessus.

d) Les gaz médicaux.

e) Les médicaments à usage auriculaire ou ophtalmique sous forme de solutions aqueuses contenant la même substance active à la même concentration et les mêmes excipients à des concentrations comparables.

f) Les médicaments à usage topique préparés sous forme de solutions aqueuses et contenant la même substance active à la même concentration et les mêmes excipients à des concentrations comparables.

g) Les médicaments sous forme de solutions aqueuses pour inhalation par nébuliseur ou des gouttes nasales, destinés à être administrés par un dispositif identique et contenant la même substance active à la même concentration et les mêmes excipients à des concentrations comparables.

h) Les cas de duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité enregistrée en Tunisie ou une spécialité ayant fait l'objet d'une étude de bioéquivalence validée par le ministère de la santé sans changement de la formule, du fabricant du principe actif, du site et du procédé de fabrication du produit fini.

i) Les cas d'une extension de présentation pour un dosage d'un médicament de même forme pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en Tunisie.

Dans les cas prévus aux points (b), (c), (e), (f) et (g) susvisés, il revient au demandeur de démontrer que les excipients dans le médicament équivalent sont identiques à ceux du médicament de référence et à des concentrations comparables ou, le cas échéant, que la différence observée au niveau des excipients n'influe pas sur la biodisponibilité, l'innocuité et/ou l'efficacité du médicament.

Dans le cas où le demandeur ne peut fournir ces informations et/ où l'autorité réglementaire compétente n'a pas accès aux données pertinentes, il revient au demandeur de faire les études nécessaires pour démontrer que les différences d'excipients ou de dispositifs n'affectent pas la biodisponibilité, l'innocuité et/ou l'efficacité du médicament.

Les autorités réglementaires se réservent le droit de demander des études complémentaires quand elles les jugent nécessaires.

2) Peuvent être éligibles à la dispense des études de bioéquivalence sur la base d'études d'équivalence in vitro, les médicaments génériques de forme solide à libération immédiate et à action systémique destinés à être administrés par voie orale dans les situations suivantes :

a) En se basant sur les caractéristiques de la solubilité en milieu aqueux et de la perméabilité intestinale du médicament concerné selon la classification Biopharmaceutique conformément aux conditions d'éligibilité prévues en annexe II.

b) Les cas de dosages supplémentaires d'un médicament ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une étude de bioéquivalence pour au minimum un dosage à condition qu'il s'agisse de formulations de compositions proportionnellement similaires, de pharmacocinétique linéaire et fabriquées sur le même site et avec le même procédé de fabrication.

c) Les spécialités disposant d'une étude de bioéquivalence fournie par le bailleur de licence et faisant l'objet d'un contrat de fabrication en sous licence entre ce dernier et le fabricant local.

d) Certains cas de modifications réalisées sur un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché et qui n'ont pas d'impact sur sa biodisponibilité.

Annexe II

Critères d'éligibilité à la dispense de démonstration de la bioéquivalence fondée sur le système de classification biopharmaceutique

Selon le système de classification biopharmaceutique, les substances pharmaceutiques sont classées en fonction de leur solubilité et de leur perméabilité dans l'une des classes suivantes :

- Classe I : solubilité élevée, perméabilité élevée,
- Classe II : faible solubilité, perméabilité élevée,
- Classe III : solubilité élevée, faible perméabilité,
- Classe IV : faible solubilité, faible perméabilité.

Pour bénéficier de la procédure de dispense des études de bioéquivalence, le produit testé doit répondre à toutes les conditions énumérées ci-après aussi bien en ce qui concerne la substance active que le produit fini :

1. La substance active du produit testé :

- doit être identique à celle du produit de référence. Si les deux substances contiennent des sels différents, la procédure de dispense n'est applicable que si les deux formes appartiennent à la classe I et qu'elle n'est pas applicable lorsque le produit testé contient un ester, un éther, un isomère, un mélange d'isomères, de complexes ou de dérivés d'une substance active différents par rapport au produit de référence, étant donné que ces changements peuvent conduire à une différence de la biodisponibilité non déductible par les moyens utilisés dans le concept de la classification biopharmaceutique.

- n'est pas considérée comme un médicament à marge thérapeutique étroite.
- appartient à la classe I ou III selon le système de classification biopharmaceutique (dose unitaire thérapeutique maximale soluble dans 250 ml de solution aqueuse dont le pH se situe entre 1,2 et 6,8 et au pKa).

2. Le produit fini :

Il doit répondre aux exigences suivantes :

- Le produit testé contient une substance active de la classe I ou III selon le système de classification biopharmaceutique identique au produit de référence.

- Le produit testé est un médicament solide, à libération immédiate, administré par voie orale, sans absorption buccale ou sublinguale, à action systémique.

- La dose revendiquée est identique à celle du produit de référence.

- La composition du médicament testé doit avoir les caractéristiques suivantes :

a. En règle générale, l'utilisation des mêmes excipients en quantité similaire est recommandée.

b. Dans le cas de médicament de la classe I : les excipients qui pourraient affecter la biodisponibilité (exemple : mannitol, sorbitol, lauryl sulfate de sodium ou surfactants) doivent être qualitativement identiques et quantitativement similaires à ceux du produit de référence.

c. Dans le cas des médicaments de la classe III :

- Les excipients qui pourraient affecter la biodisponibilité doivent être identiques qualitativement et quantitativement à ceux du produit de référence.

- Les autres excipients doivent être identiques sur le plan qualitatif et, comparables sur le plan quantitatif à ceux employés dans le produit de référence.

Les résultats des études de dissolution comparatives du produit testé par rapport au produit de référence doivent être conformes aux critères d'acceptation définis au niveau du paragraphe relatif aux critères d'acceptation indiqués ci-dessous.

3. Les études de la dissolution in vitro :

Des épreuves in vitro de dissolution comparatives doivent être réalisées sur au moins deux lots du produit testé et du produit de référence selon les conditions suivantes :

a- Conditions opératoires :

- Quantité : Au moins 12 unités par lot et par pH.

- Méthode : Appareil à panier ou à palette.
- Agitation : Appareil à panier à 100 tours par minute (tr/min) ou appareil à palette à 50 tr/min (si une conicité se manifeste pour le produit à l'essai et le produit de référence, on peut augmenter la vitesse à 75 tr/min, par exemple. Cependant, il faut aussi consigner les résultats obtenus avec une vitesse plus faible).
- Milieu de dissolution : Tampons aqueux à pH = 1,2,4,5 et 6,8.
- Volume du milieu : ≤ 900 ml.
- Temps d'échantillonnage : par exemple : 5, 10, 15, 20, 30, 45 et 60 minutes.
- Température du milieu : $37 \pm 1^\circ\text{C}$.

b- Autres exigences :

- Les épreuves de dissolution doivent être réalisées au moyen de méthodes et de techniques entièrement validées.
- Il faut veiller à ce que le pH du milieu soit maintenu tout au long de chaque épreuve.
- Pour éviter que la dissolution continue après le prélèvement, filtrer les échantillons dès leur prélèvement.
- Des épreuves additionnelles peuvent se révéler nécessaires au pH de la gamme physiologique (1,2 à 6,8) auquel le médicament présente une solubilité minimale.
- On peut utiliser du liquide gastrique simulé, sans enzymes, au lieu du tampon à pH 1,2 (ou du HCl à 0,1 N) et, de la même façon, du liquide intestinal simulé, sans enzymes, au lieu du tampon à pH 6,8.
- Aucun surfactant ne doit être utilisé dans une épreuve de dissolution dans le cadre d'une demande de dispense de démonstration de bioéquivalence, fondée sur le système de classification biopharmaceutique. L'utilisation d'enzymes peut être justifiée lorsqu'on compare des capsules de gélatine ou des comprimés enrobés de gélatine.
- On peut estimer le facteur de similarité (f_2) à l'aide des valeurs moyennes de dissolution. Si l'on utilise les données moyennes, le coefficient de variation au premier temps d'échantillonnage ne doit pas dépasser 20 %, ni plus de 10 % aux autres temps d'échantillonnage.

- Un minimum de trois points, le point zéro étant exclu, est nécessaire pour le calcul de f_2 .

$$f_2 = 50 \text{ LOG } \{ [1 + 1/n \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2]^{-0.5} \times 100 \} \text{ où :}$$

n : nombre de points de prélèvement,

R_t : Proportion moyenne de substance active dissoute pour le produit de référence à l'instant t ,

T_t : Proportion moyenne de la substance active dissoute pour le produit test à l'instant t .

c- Critères d'acceptation :

Les résultats des études de dissolution comparatives du produit testé par rapport au produit de référence doivent être conformes aux critères suivants :

*** Pour les médicaments classe I**

La dissolution in vitro du produit testé et du produit de référence, dans les conditions définies, doit être soit :

- Très rapide (dissolution > 85 % en un temps $T \leq 15$ minutes) : dans ce cas les profils de dissolution sont considérés d'emblée comme similaires et le calcul du facteur de similarité f_2 n'est pas nécessaire.
- D'une rapidité similaire (dissolution > 85 % en un temps $T \leq 30$ minutes) : dans ce cas les profils de dissolution ne sont considérés comme similaires que si la valeur du facteur de similarité f_2 est comprise entre 50 et 100.

*** Pour les médicaments classe III**

La dissolution in vitro du produit testé et du produit de référence, dans les conditions définies, doit être très rapide (dissolution > 85 % en un temps ≤ 15 minutes).

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE MARITIME ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 22 mai 2020.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées à compter du 10 janvier 2020, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
Salwa Kraïm épouse Braïek	Administrateur conseiller	Sous-directeur de gestion financière et administrative
Hossnia Boughanmi	Technicien en chef	Sous-directeur des opérations techniques
Atika Gatri épouse Sahbani	Administrateur conseiller	Chef de service de gestion financière et administrative
Jinen Bouhouch épouse Miraoui	Ingénieur principal	Chef de service de suivi et d'évaluation

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE**

Par arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 16 juin 2020.

Monsieur Kamel Ayari est nommé administrateur représentant le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale au conseil d'administration de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Hédi Oueslati.

Par arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 16 juin 2020.

Madame Leila Ksontini est nommée membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, et ce, en remplacement de Monsieur Wahib Megherbi.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 mars 2020.

Monsieur Amor Boughammoura, inspecteur en chef du travail, est nommé au grade d'inspecteur général du travail à compter du 12 février 2020.

Décret gouvernemental n° 2020-364 du 11 juin 2020, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid et Sbitla).

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine en date du 16 décembre 2019.

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid et Sbitla) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	Lieu	Superficie En m2	N° T.P.D
1	Kodiet El Hjar El Mkaddès 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	105057	88532
2	Kodiet Jawa Sannegh 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	25787	88533
3	Kodiet El Atef	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	23970	88534
4	Kodiet El Edheraâ Ettouil	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	49570	88535
5	Kodiet El Edheraâ Ettouil 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	49570	88536
6	Kodiet El Edheraâ Ettouil 2	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	63540	88537
7	Kodiet El Mardafa	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	48873	88538

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	Lieu	Superficie En m2	N° T.P.D
8	Kodiet El Fej El Abiadh	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	36082	88539
9	Kodiet El Fej El Abiadh 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	35015	88540
10	Kodiet El Fej El Abiadh 2	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	35476	88541
11	Kodiet El Fej El Abiadh 3	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	46127	88542
12	Kodiet Dar Ellouh	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	79795	88543
13	Kodiet Damous Errahi	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	123200	88544
14	Kodiet Aïn El Araâra	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	20908	88545
15	Kodiet Aïn El Araâra 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	32703	88546
16	Kodiet Aïn El Araâra 2	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	31526	88547
17	Kodiet Aïn El Araâra 3	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	32489	88548
18	Kodiet Aïn El Araâra 4	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	31120	88549
19	Kodiet Aïn El Araâra 5	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	44100	88550
20	Kodiet Klaïb Essardouk	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	89679	88551
21	Kodiet Klaïb Essardouk 1	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	71449	88552
22	Kodiet Klaïb Essardouk 2	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	75919	88553
23	Kodiet Klaïb Essardouk 3	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	102052	88554
24	Kodiet Klaïb Essardouk 4	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	76240	88555
25	Kodiet Klaïb Essardouk 5	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	89203	88556
26	Kodiet Klaïb Essardouk 6	Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F'rid	107911	88557
27	Une partie de la parcelle n° 8 Hinchir Sbitla	Secteur d'El Khadhra Délégation de Sbitla	91841	88558

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-365 du 11 juin 2020, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'El Médina et La Marsa).

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 91-1493 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Tunis en date du 3 décembre 2019 et 28 janvier 2020,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations d'El Médina et La Marsa) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	Localisation	Superficie En m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Assouak Délégation d'El Médina	35	10898
2	Sans nom	Secteur d'El Assouak Délégation d'El Médina	463	10899
3	Sans nom	Secteur d'El Hafssia Délégation d'El Médina	76	17134
4	Sans nom	Secteur d'El Assouak Délégation d'El Médina	19	17558
5	Sans nom	Secteur de la Marsa Délégation de la Marsa	331	58024

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille de l'enfance et des personnes âgées du 16 juin 2020.

Madame Henda Hsayri, délégué à la protection de l'enfance premier grade, est chargée des fonctions d'adjoint au chef de bureau de délégué à la protection de l'enfance, au commissariat régional des affaires de la femme et de la famille à tunis.

En application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille de l'enfance et des personnes âgées du 16 juin 2020.

Madame Nedia Barkaoui, professeur principal hors classe, de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des établissements d'enfance, à la sous-direction des services spécifiques, au commissaire régional des affaires de la femme et de la famille à l' Ariana.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Rafik Zelfani, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Hamed Hamdi, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de l'unité du développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports , et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Jamel Laâyouni, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions chef de l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Nabil Harzali, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires administratives, financières et de l'équipement au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Chaouki Malouahi, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 8 mai 2020.

Monsieur Bassem Guizani, professeur principal hors classe d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de bureau du développement des sports et de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid à compter du 4 mai 2020.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 11 mai 2020.

Madame Nadia Elbeji, gestionnaire conseiller de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives au ministre des affaires de la jeunesse et des sports est nommée au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives, et ce, à compter du 10 mars 2020.

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2020-13 du 2 juin 2020

Objet : Emprunts extérieurs.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d'investissements en devises, telle que modifiée par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2018-14 du 26 décembre 2018, relative aux investissements en devises par des non-résidents en Tunisie,

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2007-1 du 9 janvier 2007,

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d'information,

Vu l'avis n° 2020-13 du comité de contrôle de la conformité en date du 2 juin 2020,

Décide :

Article premier - La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions de recours par les entreprises résidentes aux emprunts extérieurs en devises auprès des non-résidents ainsi que les modalités de leur remboursement.

Section première : Conditions de recours aux emprunts extérieurs

Article 2 - Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités, contracter auprès de non-résidents, des emprunts extérieurs en devises sous forme notamment de crédits acheteurs, crédits fournisseurs, crédits financiers, crédits leasing et avances en comptes courants associés, et ce, conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Les emprunts extérieurs en devises contractés avec la garantie de l'Etat ne sont pas soumis aux conditions prévues par les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente circulaire.

Article 3 - Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement n'excède pas douze mois, sont contractés librement dans la limite des montants ci-après :

- vingt-cinq millions de dinars (25 .000 000D) par année civile pour les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n° 2016-48 susvisée,

- dix millions de dinars (10.000 000D) par année civile pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance, agréées dans le cadre du décret-loi n° 2011-117 susvisé.

Article 4 - Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement excède douze mois, sont contractés librement dans les conditions ci-après :

- sans limite de montant pour les banques et les établissements financiers visés à l'article 3 ci-dessus, cotés en bourse ou ayant obtenu une notation auprès de l'un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l'annexe à la présente circulaire,

- dans la limite de cinquante millions de dinars (50.000 000D) par année civile, pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance visés à l'article 3 ci-dessus, à condition que ces entreprises soient cotées en bourse ou aient obtenu une notation auprès de l'un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l'annexe à la présente circulaire,

- dans la limite de trente millions de dinars (30.000 000D) par année civile, pour les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues par les deux alinéas précédents,

Article 5 - Les entreprises résidentes doivent contracter les emprunts extérieurs :

- selon les meilleures conditions du marché qui prévalent lors de la conclusion de l'emprunt,

- auprès, selon le cas, d'organismes financiers ayant une présence physique et/ou affiliés à un groupe financier réglementé, de leurs fournisseurs au titre du financement de leurs achats ou de leurs associés au titre des avances en comptes courants associés.

Article 6 - L'émission et la constitution de garanties dans le cadre des emprunts contractés en conformité avec la présente circulaire sont libres.

Section 2 : Domiciliation des dossiers d'emprunts et conditions d'exécution des transferts

Article 7 - L'entreprise ayant contracté un emprunt extérieur doit domicilier le dossier y afférent auprès d'un intermédiaire agréé unique. Ce dossier doit comprendre copie des documents suivants, accompagnée des originaux:

- le contrat de prêt dûment signé par les parties contractantes ou à défaut, tout autre document matérialisant leurs engagements contractuels et de la convention de garantie s'il s'agit d'un emprunt contracté avec la garantie de l'Etat,

- le tableau d'amortissement portant indication des échéances de remboursement en principal, intérêts et éventuellement toutes autres charges prévues dans le contrat de prêt, ou dans le cas d'un crédit leasing, le calendrier des paiements des loyers et le montant résiduel d'acquisition,

- l'accord de la Banque Centrale de Tunisie autorisant la conclusion de l'emprunt, pour les emprunts ne répondant pas aux conditions prévues par la présente circulaire.

L'intermédiaire agréé restitue à l'emprunteur les originaux des documents qui lui ont été remis après les avoir visés.

Article 8 - Lorsqu'il s'agit de crédit à taux variable, l'intermédiaire agréé doit se faire remettre, lors de chaque renouvellement de la période d'intérêt, une confirmation du prêteur précisant la durée de la nouvelle période et le taux d'intérêt y relatif dont il vérifie l'exactitude.

Article 9 - L'intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l'emprunteur, les transferts à leurs échéances au vu :

- des pièces justificatives visées aux articles 7 et 8 de la présente circulaire,

- des fiches d'investissement, établies conformément à la réglementation en vigueur, concernant les emprunts extérieurs donnant lieu à importation de devises ou tout document justifiant l'utilisation effective de l'emprunt pour les autres emprunts (titres d'importation imputés par la douane, décomptes, procès-verbal de réception provisoire, facture...).

Il doit également s'assurer au préalable de la conformité des échéances au tableau d'amortissement et de la concordance de ce tableau avec le contrat de prêt.

Pour le paiement des intérêts de retard, l'intermédiaire agréé vérifie la durée effective du retard et le taux d'intérêt appliqué selon les dispositions contractuelles.

Article 10 - Au cas où les garanties visées à l'article 6 ci-dessus viennent à jouer, l'intermédiaire agréé exécute le transfert des sommes qui en découlent au vu des pièces justificatives appropriées et en respect des termes desdites garanties.

Section 3 : Remboursement des emprunts obligataires souscrits par des non-résidents

Article 11 - L'intermédiaire agréé exécute les transferts des montants échus en principal et intérêts au titre des emprunts obligataires en devises émis à l'étranger et souscrits par des non-résidents auprès des sociétés résidentes, au vu:

- de tout document justifiant l'exigibilité des montants échus,
- de la fiche d'investissement, établie conformément à la réglementation en vigueur,

Section 4 : Communication à la Banque Centrale de Tunisie

Article 12- Les intermédiaires agréés doivent conserver l'ensemble des documents exigés par la présente circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.

Article 13- Pour chaque transfert entrant dans le cadre de la présente circulaire, l'intermédiaire agréé domiciliataire établit et communique à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information établie conformément à la réglementation en vigueur.

L'intermédiaire agréé domiciliataire doit, en outre, adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d'Echange de Données (SED) au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des emprunts domiciliés et des transferts y afférents effectués pendant ledit trimestre, et ce, conformément au guide technique mis à la disposition des intermédiaires agréés, téléchargeable à travers le (SED).

Article 14- Est abrogée la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs.

Article 15- La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

**Annexe à la circulaire aux intermédiaires
agréés n° 2020-13 du 02 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs**

Liste des organismes de notation :

1- Pour les sociétés de micro finance:

- MicroRate,
- Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril),
- MicroFinanza Rating (MFR)

2- Pour les autres entreprises y compris les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n° 2016-48 :

- Fitch Ratings,
- Standard & Poor's,
- Moody's.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 16 juin 2020"
--



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus